P U T U S A N

Nomor 1481/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULFIZAH**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/28 Desember 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan M Yakub Gang Belimbing I No 16 Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati, S.H dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sempurna Blok A No. 12 A Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1481/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 6 September 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1481/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1481/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulfizah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana *"*tanpa hak dan melawan hokum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulfizah berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 9 (sembilan) paket kecil narkotia jenis daun ganja dengan berat bersih 8,7 (delapan koma tujuh) gram dan 2 (dua) plastik klip kosong, dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Zulfizah pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 00.10 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jalan M Yakub Gg Belimbing I No 16 Kel Sei Kera Hilir II Kec Medan Perjuangan Kota medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Medan di Medan, “tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau untuk menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Jalan M Yakub Gg Belimbing I No 16 Kel Sei Kera Hilir II Kec Medan Perjuangan Kota medan pada saat saksi Ramot RU Simangunsong, saksi Robert A Saragih bersama dengan saksi Viet Chandra Pardede, yang merupakan saksi Polisi di Polrestabes Medan yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menerangkan bahwa di tempat tersebut, sering dijadikan tempat transaksi narkoba untuk menindak lanjuti informasi tersebut, maka para Saksi Polisi berangkat kelokasi melakukan penyelidikan dan pengintaian ke tempat tersebut dan para Saksi Polisi melihat laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan, kemudian para Saksi menghampiri laki-laki tersebut dan berpura-pura untuk membeli dengan mengatakan mau beli ganja kemudian Terdakwa mengatakan mau beli berapa dan Saksi Polisi mengatakan mau beli 2 (dua) sambil menyerahkan uang Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa langusng mengambil uang tersebut dan mengambil 2 (dua) kecil narkotika jenis daun ganja dari dalam plastik asoy di bawah meja dan Terdakwa langsung menyerahkan kepada Saksi Polisi selanjutnya Saksi Polisi mengatakan “tambahkan 2 (dua) paket lagi dan Terdakwa mengambil 2 (dua) paket lagi di bawah meja dan diserahkan kepada Saksi Polisi tersebut Saksi Polisi langsung menangkap laki-laki tersebut lalu para Saksi Polisi melakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket di dalam bungkusan plastik asoy di bawah meja di teras rumah bersamaan dengan 2 (dua) buah plastik kosong dan uang tunai Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan kemudian Saksi menanyakan kepemilikan barang tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dan uang tersebut adalah uang Terdakwa dari hasil penjualan narkotika jenis ganja tersebut yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian nomor 01382/06.37.00/2023 dengan 9 (sembilan) bungkus plastik klip narkotika dengan sebutan ganja dengan berat bersih 8,7 (delapan koma tujuh) gram sehingga untuk hal tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis daun ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Tinoy, pada hari selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB sebanyak 30 (tiga puluh) paket kecil dengan harga Rp7.000,00. (tujuh ribu rupiah) perpaket daun ganja;
- Berdasarkan pengujian Laboratoris sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3427/NNF/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Zulfizah berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip narkotika dengan sebutan ganja dengan berat bersih 8,7 (delapan koma tujuh) gram bahwa hasil analisis tersebut barang bukti adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Yudiatnis, S.T., dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt;

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti milik Zulfizah adalah positif mengandung ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa Zulfizah tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis ganja Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Zulfizah pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 00.10 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di jalan M Yakub Gg Belimbing I No 16 Kel Sei Kera Hilir II Kec Medan Perjuangan Kota medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Medan di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan “tanpa hak dan melawan hokum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 00.10 WIB di jalan M Yakub Gg Belimbing I No 16 Kel Sei Kera Hilir II Kec Medan Perjuangan Kota medan pada saat saksi Ramot RU Simangunsong , saksi Robert A Saragih bersama dengan saksi Viet Chandra Pardede, yang merupakan Saksi Polisi di Polrestabes Medan yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menerangkan bahwa di tempat tersebut, sering dijadikan tempat transaksi narkoba untuk menindak lanjuti informasi tersebut, maka para Saksi Polisi berangkat ke lokasi melakukan penyelidikan dan pengintaian ke tempat tersebut dan para Saksi Polisi melihat laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan,kemudian para Saksi menghampiri laki-laki tersebut dan berpura-pura untuk membeli dengan mengatakan mau beli ganja kemudian Terdakwa mengatakan mau beli berapa dan Saksi Polisi mengatakan mau beli 2 (dua) sambil menyerahkan uang Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan mengambil 2 (dua) kecil narkotika jenis daun ganja dari dalam plastik asoy di bawah meja dan terdakwa langsung menyerahkan kepada Saksi Polisi selanjutnya Saksi Polisi mengatakan “tambahkan 2 (dua) paket lagi dan Terdakwa mengambil 2 (dua) paket lagi di bawah meja dan diserahkan kepada Saksi Polisi tersebut Saksi Polisi langsung menangkap laki-laki tersebut lalu para Saksi Polisi melakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket di dalam bungkusan plastik asoy di bawah meja di teras rumah bersamaan dengan 2 (dua) buah plastik kosong dan uang tunai Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan kemudian Saksi menanyakan kepemilikan barang tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dan uang tersebut adalah uang Terdakwa dari hasil penjualan narkotika jenis ganja tersebut yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian nomor 01382/06.37.00/2023 dengan 9 (sembilan) bungkus plastik klip narkotika dengan sebutan ganja dengan berat bersih 8,7 (delapan koma tujuh) gram sehingga untuk hal tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes guna diproses lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Narkotika jenis daun ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Tinoy, pada hari selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB sebanyak 30 (tiga puluh) paket kecil dengan harga Rp7.000,00. (tujuh ribu rupiah) per paket daun ganja;
- Berdasarkan pengujian Laboratoris sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3427/NNF/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Zulfizah berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip narkotika dengan sebutan ganja dengan berat bersih 8,7 (delapan koma tujuh) gram bahwa hasil analisis tersebut barang bukti adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Yudiatnis, S.T., dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt;
- Bahwa terdakwa Zulfizah dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ramot R.U. Simangunsong, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;
   - Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim dari Satres Narkoba Polrestabes Medan;
   - Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 00.10 WIB, bertempat di pinggir Jalan M. Yakub Gang Belimbing I No. 16 Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena berawal dari informasi masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis daun ganja di Jalan M. Yakub Gang Belimbing I No. 16 Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dimana salah satu yang mengedarkan narkotika jenis daun ganja tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 00.10 WIB, Saksi bersama dengan Tim mendatangi lokasi yang dimaksud dengan menyamar sebagai pembeli, kemudian Saksi bersama Tim mendatangi rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang berada di depan rumah, selanjutnya Saksi mengatakan "mau beli ganja" kemudian Terdakwa menanyakan "mau beli berapa" kemudian Saksi mengatakan "mau beli dua" sambil memberikan uang Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) dan langsung diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil narkotika jenis daun ganja dari dalam plastik asoy di bawah meja dan langsung menyerahkannya kepada Saksi, selanjutnya Saksi mengatakan "tambahin dua paket lagi" selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) paket lagi dari bawah meja dan diserahkan kepada Saksi, selanjutnya Saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menggeledah lokasi tersebut, kemudian Saksi bersama Tim membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Satres Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis daun ganja, 2 (dua) plastik klip kosong dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Viet Chandra V. Pardede, yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 00.10 WIB, bertempat di pinggir Jalan M. Yakub Gang Belimbing I No. 16 Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis daun ganja di Jalan M. Yakub Gang Belimbing I No. 16 Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dimana salah satu yang mengedarkan narkotika jenis daun ganja tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 00.10 WIB, Saksi bersama dengan Tim mendatangi lokasi yang dimaksud dengan menyamar sebagai pembeli, kemudian Saksi bersama Tim mendatangi rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang berada di depan rumah, selanjutnya Saksi bersama Tim mengatakan “mau beli ganja” kemudian Terdakwa menanyakan “mau beli berapa” kemudian Saksi bersama Tim mengatakan “mau beli dua” sambil memberikan uang Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) dan langsung diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil narkotika jenis daun ganja dari dalam plastik asoy di bawah meja dan langsung menyerahkannya kepada Saksi bersama Tim, selanjutnya Saksi bersama Tim mengatakan “tambahin dua paket lagi” selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) paket lagi dari bawah meja dan diserahkan kepada Saksi bersama Tim, selanjutnya Saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menggeledah lokasi tersebut, kemudian Saksi bersama Tim membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Satres Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis daun ganja, 2 (dua) plastik klip kosong dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini turut diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 01382/06.37.00/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sri Winarti, selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala dan Agus Hidayat sebagai Penaksir, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah ditimbang, 9 (sembilan) bungkus plastik klip narkotika dengan sebutan ganja, berat bersihnya adalah 8,7 (delapan koma tujuh) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3427/NNF/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kompol Yudiatnis, S.T., dan Iptu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., masing-masing Kaur Narko Subbid Narkoba dan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut, pada pokoknya menyatakan bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 8,7 (delapan koma tujuh) gram yang disita dari Terdakwa, hasil pemeriksaannya adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polrestabes Medan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di Jalan M. Yakub Gang Belimbing I No. 16 Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena memiliki dan mengedarkan narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil daun ganja, 2 (dua) plastik klip kosong dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil daun ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari saudara Tinoy pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 30 (tiga puluh) paket kecil dengan harga Rp7.000,00. (tujuh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa cara Terdakwa membeli daun ganja tersebut adalah dengan cara saudara Tinoy sendiri yang langsung datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan daun ganja tersebut dan Terdakwa langsung membayarnya secara tunai;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali narkotika jenis daun ganja tersebut seharga Rp10.000,00. (sepuluh ribu rupiah) per paketnya dan sudah sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang laku terjual;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual narkotika jenis daun ganja tersebut adalah sejumlah Rp3.000,00. (tiga ribu rupiah) per paketnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi penjual narkotika jenis daun ganja selama 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis daun ganja tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki maupun menjual narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kosong adalah alat yang akan digunakan sebagai pembungkus daun ganja, sedangkan uang sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) paket kecil narkotia jenis daun ganja dengan berat bersih 8,7 (delapan koma tujuh) gram;
2. 2 (dua) plastik klip kosong;
3. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Jalan M. Yakub Gang Belimbing I No. 16 Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Ramot R.U. Simangunsong bersama Tim dari Satres Narkoba Polrestabes Medan karena berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Jalan M. Yakub Gang Belimbing I No. 16 Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan marak terjadi jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja dimana salah satu yang melakukannya adalah Terdakwa;

2. Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil daun ganja, 2 (dua) plastik klip kosong dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 01382/06.37.00/2023 tanggal 8 Juni 2023, berat bersih 9 (sembilan) bungkus plastik klip daun ganja adalah 8,7 (delapan koma tujuh) gram;

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3427/NNF/2023 tanggal 21 Juni 2023, terbukti bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bersih 8,7 (delapan koma tujuh) gram yang disita dari Terdakwa, positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa yang belum laku dijual karena sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membelinya dari saudara Tinoy sebanyak 30 (tiga puluh) paket kecil dengan harga Rp7.000,00. (tujuh ribu rupiah) per paketnya;

6. Bahwa maksud Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah untuk dijual kembali seharga Rp10.000,00. (sepuluh ribu rupiah) per paketnya;

7. Bahwa sejak dibeli pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan penangkapan Terdakwa tanggal 8 Juni 2023 sudah sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang laku terjual;

8. Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa telah melakukan jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja dengan saksi Ramot R.U. Simangunsong sebanyak 4 (empat) paket yang merupakan sebagian dari 9 (sembilan) paket barang bukti seharga Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa Terdakwa menjadi penjual Narkotika Golongan I jenis ganja sudah selama 1 (satu) bulan lamanya;

10. Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

11. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki maupun menjual Narkotika Golongan I jenis ganja;

12. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kosong adalah alat yang akan digunakan Terdakwa sebagai pembungkus Narkotika Golongan I jenis ganja, sedangkan uang sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis ganja;

13. Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur “Setiap orang”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Zulfizah, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;

4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagi perbuatan hukum, sehingga pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada butir 1 sampai dengan 9 di atas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah penjual Narkotika Golongan I jenis ganja oleh karena informasi yang diterima saksi Ramot R.U. Simangunsong bersama Tim dari Satres Narkoba Polrestabes Medan sebelum melakukan penangkapan adalah Terdakwa sebagai penjual Narkotika Golongan I jenis ganja di rumahnya di Jalan M. Yakub Gang Belimbing I No. 16 Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, selanjutnya saksi Ramot R.U. Simangunsong sendiri telah melakukan jual beli dengan Terdakwa sebelum dilakukannya penangkapan sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah), serta Terdakwa sendiri mengakui telah menjual Narkotika Golongan I jenis ganja sudah satu bulan lamanya, kemudian barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja dalam perkara ini adalah sisa yang belum laku dijual yang mana sejak dari membelinya sebanyak 30 (tiga puluh) paket sampai dengan ditangkap, Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 21 (dua puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

satu) paket, dan barang bukti uang sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil dari menjual Narkotika Golongan I jenis ganja yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut Lampiran I UU Narkotika, ganja termasuk narkotika dalam bentuk tanaman oleh karena dalam nomor urut 8 Lampiran I UU Narkotika, menegaskan bahwa tanaman ganja adalah semua tanaman genus-genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki maupun menjual Narkotika Golongan I dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkotika, yang pada asasnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknolgi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan, Narkotika Golongan I **dilarang** digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun, apalagi diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" secara bersamaan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis ganja, sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis seluruh pertimbangan dalam unsur kedua di atas, unsur ketiga ini pun juga menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata keseluruhan unsur Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih 8,7 (delapan koma tujuh) gram, oleh karena terbukti sebagai Narkotika Golongan I jenis ganja yang dilarang diedarkan atau diperjualbelikan secara bebas, barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kosong, oleh karena dipersiapkan Terdakwa sebagai pembungkus Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, dan agar tidak dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana di bidang narkotika, maka barang-barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah), oleh karena hasil dari menjual Narkotika Golongan I jenis ganja yang dilakukan Terdakwa namun karena bernilai ekonomis, maka barang bukti ini patut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana di bidang narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Zulfizah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I,** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana penjara selama **2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 9 (sembilan) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih 8,7 (delapan koma tujuh) gram dan 2 (dua) plastik klip kosong, **dimusnahkan;**
   - Uang sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah), **dirampas untuk negara;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Phillip M. Soentpiet, S.H.	Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.
Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.	

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

..

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)